



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

Mã tài liệu:
MEEC-QMS-COM-PR02
Lần ban hành: 01
Ngày hiệu lực: 07/08/2024
Trang: 1/19



HỆ THỐNG QUẢN LÝ MEEC

QUY TRÌNH MUA SẴM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ
SẢN XUẤT KINH DOANH



Soạn thảo	Kiểm tra	Ban ISO	Phê duyệt
Nguyễn Thị Mỹ Nhi	Nguyễn Thành Duy		Nguyễn Hồng Liên
02/08/2024	04.08.2024		

Lưu ý:

Tài liệu này là tài sản của Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng. Không được sao chép dưới bất kỳ hình thức nào, nếu không được chấp thuận bằng văn bản của Giám đốc hoặc Đại diện lãnh đạo Công ty.

Ngày hiệu lực: 07/08/2024

	QUY TRÌNH MUA SẴM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 2/19

MỤC LỤC

MỤC LỤC.....	2
DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU	3
BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI	4
I. MỤC ĐÍCH	5
II. PHẠM VI ÁP DỤNG	5
III. ĐỊNH NGHĨA	5
IV. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN	6
4.1. Ban giám đốc:.....	6
4.2. Bộ phận chủ trì:	6
4.3. Bộ phận phối hợp.	6
4.4. Bộ phận đề xuất:	7
V. NỘI DUNG QUI CHẾ	7
5.1 <i>Lưu đồ các bước thực hiện:</i>	7
5.2 <i>Diễn giải lưu đồ:</i>	10
5.3 <i>Biểu mẫu áp dụng:</i>	18
VI. LƯU HỒ SƠ	18

	QUY TRÌNH MUA SẴM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 3/19

BẢNG KIỂM SOÁT

DANH SÁCH PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

- ☐ BKS NB
- ☐ Ban Giám Đốc
- ☐ Phòng Kỹ thuật sản xuất
- ☐ Phòng Thương mại Hợp đồng
- ☐ Phòng Hành chính Nhân sự
- ☐ Phòng Tài chính Kế toán
- ☐ Phòng Dịch vụ khách hàng
- ☐ Phòng Kế hoạch sản xuất



Số trang: 4/19

	QUY TRÌNH MUA SẴM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 5/19

I. MỤC ĐÍCH

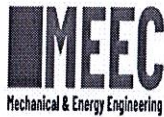
- Mục đích của Quy chế này nhằm đảm bảo việc mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng trình tự nhằm đảm bảo minh bạch, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- Tuân thủ các qui định hiện hành của Công ty đồng thời đảm bảo quá trình mua sắm đúng tiến độ, công khai và minh bạch theo thông lệ tốt nhất.
- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các Phòng/ Tổ DA trong Công ty về công tác mua sắm vật tư và dịch vụ.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Áp dụng cho các Phòng/ Tổ dự án Công ty thực hiện việc mua sắm theo các quy định của Quy chế này.

III. ĐỊNH NGHĨA

- **Công ty:** Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng Lượng (MEEC).
- **BGD:** là Ban giám đốc Công ty
- **Phòng chức năng (PCN):** Các phòng của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng Lượng (MEEC) bao gồm: P.TMHD; P.KTSX; P.HCNS; P.TCKT; P.DVKH; Văn phòng đại diện Công ty MEEC, BKS NB.
- **Bộ phận:** Là các Phòng/ Tổ DA trực thuộc Công ty MEEC.
- **Bộ phận chủ trì:** Phòng/ Tổ DA được Giám đốc Công ty giao nhiệm vụ chủ trì trong công tác mua sắm vật tư, dịch vụ
- **Bộ phận đề xuất:** Phòng/Đơn vị có nhu cầu mua sắm vật tư, dịch vụ
- **Bộ phận chủ trì:** Phòng/Bộ phận chủ trì là Tổ được phân công trực tiếp hoặc phối hợp thực hiện việc mua sắm vật tư và dịch vụ không có tính chất phức tạp, kỹ thuật cao.
- **Thư mời chào giá (TMCG):** Là nội dung gửi nhà thầu/nhà cung cấp chào giá.
- **Thư chào giá (TCG):** Là nội dung nhà thầu/nhà cung cấp chào giá.
- **Vendor List/ Danh sách nhà cung cấp tiềm năng:** Là danh sách các nhà cung cấp được đánh giá là có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc cung cấp hàng hóa cho Công ty và được lãnh đạo phê duyệt.
- **Dấu “/”:** Được hiểu là ký hiệu thay thế chữ “hoặc”.
- **Dấu (-):** Được hiểu là chưa đạt hoặc chưa được chấp nhận cần được xem xét, chỉnh sửa lại ở bước trên.
- **Dấu (+):** Được hiểu là đạt hoặc được chấp thuận thực hiện những bước và thủ tục tiếp theo.

	QUY TRÌNH MUA SẮM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 6/19

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

4.1. Ban giám đốc:

- **Trách nhiệm:** Thực hiện đúng phân cấp, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được qui định theo điều lệ, Quy chế kiểm tra xem xét và ra quyết định trên cơ sở đề xuất của bộ phận chủ trì/ TDA,... đảm bảo minh bạch, hiệu quả và theo thông lệ tốt nhất.
- **Quyền hạn:** Phân công công việc và nhiệm vụ cho bộ phận chủ trì và bộ phận phối hợp đảm bảo sự gắn kết giữa các Phòng/ Tổ DA.
- Phê duyệt kết quả, kiểm tra và giám sát công việc thực hiện đúng tiến độ đề ra và đánh giá các cá nhân không hoàn thành kế hoạch mua sắm đề ra theo quy định.
- Kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ để đảm bảo sự tuân thủ theo Quy chế.

4.2. Ban kiểm soát nội bộ

- **Trách nhiệm:** Theo dõi, giám sát quá trình mua sắm theo kế hoạch đã được phê duyệt. Nhắc nhở các bộ phận liên quan khi cần thiết để thực hiện đúng kế hoạch, tuân thủ Quy chế/Quy định.
- **Báo cáo :** BGĐ/HĐQT các trường hợp bất thường và các lỗi lặp lại để có phương án xử lý tốt nhất đảm bảo hiệu quả cho Công ty.
- **Quyền hạn:** Yêu cầu các bộ phận liên quan giải trình khi cần thiết.
- Kiểm tra đột xuất hoặc định kỳ để đảm bảo sự tuân thủ theo Quy chế/Quy định.

4.3. Bộ phận chủ trì:

- **Trách nhiệm:** Làm đầu mối liên lạc, trao đổi thông tin làm rõ, đàm phán, nghiệm thu hàng hóa, dịch vụ... và thực hiện công tác mua sắm cho đến khi hoàn tất quá trình thanh toán quyết toán với nhà cung cấp/ nhà thầu.
- Đảm bảo quá trình thực hiện đúng Quy chế, qui định của Công ty và các qui định pháp luật liên quan.
- Chịu trách nhiệm trước BGĐ/ HĐQT và cơ quan quản lý nhà nước về tính đúng đắn và tuân thủ Quy chế, qui định, đảm bảo khách quan, minh bạch khi thực hiện nhiệm vụ.
- Báo cáo, giải trình cho HĐQT/BGĐ/BKSNB về công việc liên quan khi có yêu cầu.
- **Quyền hạn:** Thay mặt BGĐ Công ty đơn đốc các bộ phận hỗ trợ (phòng liên quan) thực hiện các công việc được giao đúng tiến độ đã phê duyệt
- Chủ động báo cáo kịp thời đến BGĐ/BKSNB các công việc bị chậm trễ, vướng mắc để có chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc.

4.4. Bộ phận phối hợp.

- **Trách nhiệm:** Thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các công việc do BGĐ Công ty phân công đồng thời phù hợp chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận.
- Hỗ trợ và cung cấp kịp thời cho Bộ phận chủ trì các thông tin về các lĩnh vực chuyên môn của Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD mình phụ trách.
- **Quyền hạn:** Có quyền yêu cầu bộ phận chủ trì hoặc các Phòng/ Tổ DA liên quan cung

	QUY TRÌNH MUA SẴM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 7/19

cấp hoặc/và làm rõ các thông tin liên quan đến phạm vi công việc được giao.

4.5. Bộ phận đề xuất:

- **Trách nhiệm:** Yêu cầu đưa ra phải căn cứ vào tình hình thực tế của công việc, dự án..., có cơ sở và mục đích phù hợp hoặc trong kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các Phòng/ Tổ DA thực hiện đúng qui định về công tác mua sắm.

- **Quyền hạn:**

Đôn đốc các bộ phận khác thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

4.6. Bộ phận kế hoạch: (Thuộc BKSNB)

- **Trách nhiệm:**

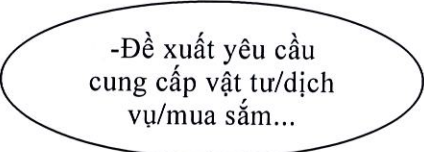
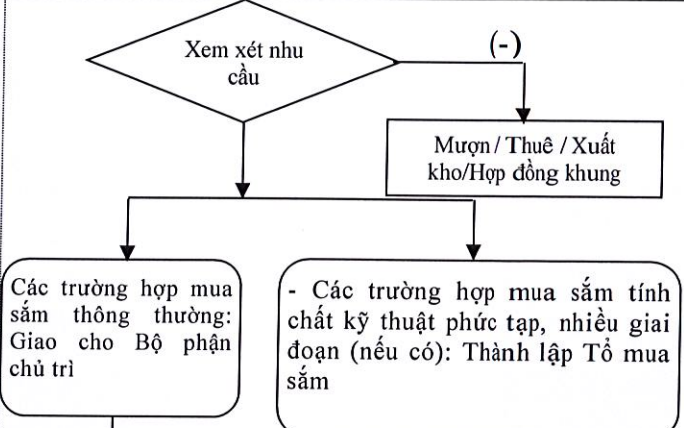
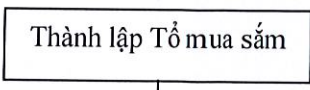
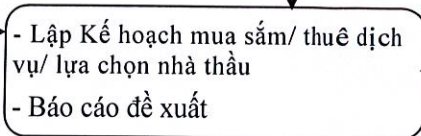
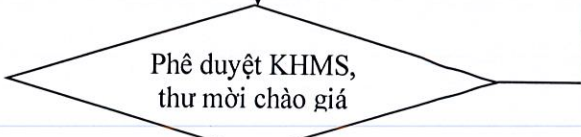
- Tổng hợp, theo dõi các Kế hoạch mua sắm và tham gia quá trình mở chào giá của tất cả các đơn hàng. Tham gia đàm phán khi có yêu cầu. Báo cáo Ban giám đốc các công việc bị chậm trễ, vướng mắc liên quan để xử lý.
- Phối hợp theo dõi quản lý các phương án kinh doanh (PAKD) đã được phê duyệt, báo cáo BGĐ/HĐQT các trường hợp vượt PAKD/ Hợp đồng của công tác mua vật tư, dịch vụ của dự án ngắn hạn.

- **Quyền hạn:**

- Đôn đốc các cá nhân liên quan để thực hiện công việc đúng tiến độ kế hoạch đã được phê duyệt
- Tham gia đánh giá KPI theo quy định đối với các cá nhân, bộ phận chậm trễ công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- Báo cáo BGĐ/HĐQT các vấn đề cấp bách, ảnh hưởng đến công việc, hiệu quả SXKD của Công ty.

V. NỘI DUNG QUI CHẾ

5.1 Lưu đồ các bước thực hiện:

Bước	Trách nhiệm	Lưu đồ	Tài liệu / Biểu mẫu
1	Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD/ BGĐ		MEEC-QMS-COM-PR02-F01A/MEEC-PLA-PR01-F01B. Hoặc Phiếu đề xuất nhu cầu CC/BD/SC vật tư/ dịch vụ MEEC-QMS-ADM-WI01-F01: BCĐX
2	Thực hiện: Ban giám đốc/Phòng KHĐT		MEEC-QMS-COM-PR02-F01A/MEEC-QMS-PLA-PR01-F01B. Hoặc Phiếu đề xuất nhu cầu CC/BD/SC vật tư/ dịch vụ MEEC-QMS-ADM-WI01-F01: BCĐX
3	Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD/ BGĐ		MEEC-QMS-ADM-WI01-F05 Quyết định
4	Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD/ BGĐ		MEEC-QMS-COM-PR02-F01A/B Kế hoạch mua sắm/ thuê dịch vụ/ lựa chọn nhà thầu. MEEC-QMS-ADM-WI01-F01 Báo cáo đề xuất
5	Thực hiện: Ban giám đốc		MEEC-QMS-COM-PR02-F02 Thư mời chào giá

6	Thực hiện: phòng KHSX	Gửi Thư mời chào giá	MEEC-QMS-COM-PR02-F02 Thư mời chào giá
7	Thực hiện: phòng KHSX/Phòng/ Tổ DA/ VPĐD	- Mở Thư chào giá - Đánh giá chào giá - Báo cáo đề xuất	MEEC-QMS-COM-PR02-F03 Biên bản mở hồ sơ chào giá MEEC-QMS-COM-PR02-F04B Đánh giá kỹ thuật thư chào giá MEEC-QMS-COM-PR02-F04A Đánh giá TM thư chào giá
8	Thực hiện: Ban giám đốc	Phê duyệt báo cáo đề xuất lựa chọn Nhà thầu /NCC để đàm phán	MEEC-QMS-ADM-WI01-F01 Báo cáo đề xuất
9	Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD	Thương thảo/ đàm phán Hợp đồng	MEEC-QMS-COM-PR02-F05 Biên bản đàm phán
10	Thực hiện: Ban giám đốc	Phê duyệt Quyết định/ báo cáo đề xuất lựa chọn nhà thầu/nhà cung cấp để ký hợp đồng	MEEC-QMS-COM-PR02-F06 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu/ nhà cung cấp MEEC-QMS-ADM-WI01-F01 Báo cáo đề xuất
11	Thực hiện: Ban giám đốc	Ký kết Hợp đồng/ Đơn đặt hàng	MEEC-QMS-COM-PR02-F07 Đơn đặt hàng MEEC-QMS-COM-PR02-F08 Mẫu Hợp đồng
12	Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD/TCKT/ KHSX	Theo dõi tiến độ hợp đồng/ giám sát thi công, Kiểm tra nghiệm thu/ nhập kho giao nhận vật tư	MEEC-QMS-CUS-PR01-F05 MEEC-QMS-TEC-PR01 MEEC-QMS-PLA-PR01

			MEEC-QMS-CUS-PR01
13	Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD/ BGĐ	Quyết toán, Thanh lý Hợp đồng	
14	Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD/TCKT/Bộ phận kế hoạch	Đánh giá lại – Vào sổ theo dõi nhà cung cấp – Lưu hồ sơ	MEEC-QMS-COM-PR02-F02: Phiếu theo dõi thực hiện DV của NCC (đối với các đơn hàng 100 triệu trở lên)

5.2 Diễn giải lưu đồ:

1. Đề xuất nhu cầu

- Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD có nhu cầu đề xuất.
- Các Phòng/ Tổ DA/VPĐD của Công ty khi có nhu cầu mua sắm vật tư, trang thiết bị hoặc thuê dịch vụ thì lập Phiếu đề xuất (Xem mẫu: MEEC-QMS-PLA-PR01-F01A Phiếu YCCC Vật tư) hoặc mẫu Báo cáo đề xuất (Xem mẫu: MEEC-QMS-ADM-WI01-F01) trình Ban giám đốc phê duyệt.

2. Xem xét, phê duyệt nhu cầu đề xuất

- Thực hiện: Ban giám đốc.
- Trên cơ sở Phiếu YCCC Vật tư, hoặc Báo cáo đề xuất. Nếu vật tư, trang thiết bị hoặc dịch vụ không cần thiết phải triển khai công tác mua sắm, đã có Hợp đồng khung hoặc có thể thuê/ mượn từ các Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD hoặc có sẵn tồn kho thì Ban Giám đốc xem xét phê duyệt hoặc giao cho Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD để xuất kho hoặc lập thủ tục thuê/ mượn.
- Nếu vật tư, trang thiết bị/ dịch vụ cần thiết phải mua sắm hoặc thuê thì giao cho Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD có nhu cầu đề xuất tiến hành thực hiện theo các hình thức sau:
 - Đối với việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thông thường phục vụ công tác sản xuất kinh doanh, giao cho Bộ phận chủ trì để tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu/ nhà cung cấp (theo các bước từ 3 -12 trong lưu đồ), đồng thời lập và trình BGĐ kế hoạch thực hiện cụ thể để phê duyệt trước khi thực hiện.
 - Đối với trường hợp mua sắm hàng hóa dịch vụ mang tính chất phức tạp về kỹ thuật, nhiều giai đoạn mua sắm... Căn cứ trên nội dung công việc và thảo luận giữa Bộ phận chủ trì và Bộ phận đề xuất/Bộ phận kỹ thuật có liên quan, nếu xét thấy cần thiết để phục vụ và hỗ trợ công tác mua sắm thì Bộ phận chủ trì có quyền đề xuất thành lập Tổ mua sắm để có thêm thành viên liên quan phục vụ công tác mua sắm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể để công tác mua sắm thực hiện theo đúng kế hoạch đề

	QUY TRÌNH MUA SẮM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 11/19

ra và theo đúng các trình tự hướng dẫn của Quy chế này.

• Đối với các dự án có thành lập Tổ dự án đầy đủ các thành phần thì giao cho Tổ dự án chủ động triển khai công tác mua sắm theo kế hoạch, phương án kinh doanh và kiểm soát chi phí theo qui định.

3. Thành lập Tổ mua sắm:

- Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD/Tổ mua sắm
- Phê duyệt: Ban giám đốc.
- Tổ mua sắm được thành lập phải bao gồm nhân sự của các Phòng/VPĐD/TDA liên quan, số lượng nhân sự trong tổ không ít hơn 05 người, bao gồm tối thiểu các phòng liên quan để quá trình mua sắm được công khai, minh bạch đồng thời lựa chọn được nhà thầu/nhà cung cấp có giá chào cạnh tranh nhất và đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, tiến độ của đơn hàng (nếu có). Quyết định thành lập Tổ mua sắm phải được trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt (Xem mẫu: MEEC-QMS -ADM-WI01-F06 Quyết định).
- Cơ cấu Tổ mua sắm phải đảm bảo các thành phần sau:

STT	VỊ TRÍ/CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	NHIỆM VỤ	GHI CHÚ
01	Phụ trách P.TMHĐ/TDA	01	Tổ trưởng Tổ mua sắm	Bắt buộc
02	Nhân viên P.TMHĐ	01	Phụ trách mua sắm	Bắt buộc
03	Nhân viên P.KHSX	01	Phụ trách việc quản lý, kiểm tra kế hoạch mua sắm	Bắt buộc
04	Nhân viên P.TCKT	01	Phụ trách hỗ trợ mua sắm, đàm phán tài chính	Bắt buộc
05	Bộ phận đề xuất	01	Phụ trách kiểm tra đánh giá kỹ thuật	Bắt buộc
06	NV phòng DVKH/KTSX/HCNS...	01	Phụ trách hỗ trợ kiểm tra đánh giá kỹ thuật	Nếu cần

- Tổ mua sắm có nhiệm vụ:
 - Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu/cung cấp.
 - Tổ chức đánh giá lựa chọn nhà thầu/cung cấp, đàm phán - trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà cung cấp
 - Tổ chức thương thảo, đàm phán với các Hợp đồng có giá trị từ 20 triệu trở lên (nếu cần)

	QUY TRÌNH MUA SẮM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 12/19

- Soạn thảo trình Ban giám đốc ký kết Đơn đặt hàng/ Hợp đồng.
- Giám sát, kiểm tra theo dõi hợp đồng
- Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao, quyết toán và thanh lý hợp đồng.

4. Lập kế hoạch mua sắm/thuê dịch vụ, lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp/ Báo cáo đề xuất (Form mẫu: MEEC-QMS-COM-PR02-F01A)

4.1. Lập kế hoạch mua sắm/thuê dịch vụ, lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp

- **Cơ sở thực hiện:**
- **Tên, số đơn hàng/hạng mục/gói thầu:**
- **Hình thức mua sắm:**
 - Chào hàng cạnh tranh: ☐
 - Chỉ định thầu: ☐
- **Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD thực hiện:**
- **Thời gian thực hiện:**
 - a. Thời điểm gửi Thư mời chào giá
 - b. Thời điểm nhận Thư chào giá
 - c. Thời gian mở, thành phần tham gia mở thầu/ chào giá và đánh giá Thư chào giá
 - d. Thời gian trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp.

- **Danh sách các nhà thầu/ nhà cung cấp**

(Xem mẫu: MEEC-QMS-COM-PR02-F01A Kế hoạch mua sắm/thuê dịch vụ, lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp)

- Việc lập Kế hoạch mua sắm phải hoàn thành, trình Ban giám đốc không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Phiếu yêu cầu/đề xuất (đối với mua sắm thông thường) hoặc 04 ngày làm việc tiếp nhận Phiếu yêu cầu/đề xuất (nếu có thành lập Tổ mua sắm)

- Một Phiếu yêu cầu/BCĐX có thể được tách ra nhiều đơn hàng và có các kế hoạch mua sắm khác nhau để phù hợp với từng loại hình sản phẩm, dịch vụ cần mua và phù hợp với năng lực của nhà cung cấp.

- Việc lập Kế hoạch mua sắm phải thực hiện xây dựng các thông tin dựa trên Danh mục Kế hoạch mua sắm thống nhất chung giữa Bộ phận Kế hoạch/Bộ phận chủ trì/Tổ mua sắm và các Phòng liên quan.

- Danh mục Kế hoạch mua sắm do Bộ phận kế hoạch xây dựng, cập nhật và theo dõi lấy số thông qua Mẫu MEEC-QMS-COM-PR02-F10 - Danh mục Kế hoạch mua sắm.

4.2. Báo cáo đề xuất:

- Lập Báo cáo đề xuất/tờ trình đối với các đơn hàng mà Nhà thầu/ NSX/đại lý của NSX đã chào giá đạt về kỹ thuật và giá cả đưa vào phương án chào giá/ chào thầu; đơn hàng mua sắm dịch vụ vật tư, trang thiết bị phải mua từ nhà thầu/ NCC đã cung cấp trước đó do phải đảm bảo tính tương thích về công nghệ, bản quyền; mua tiếp các hàng hóa/ dịch vụ tương tự đã mua trước đó còn hiệu lực hoặc vừa thanh lý trong vòng 30 ngày (đơn giá thị trường không có biến động lớn); đối với

	QUY TRÌNH MUA SẮM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 13/19

trường hợp mua khẩn, mua gấp nhằm đáp ứng kịp thời tiến độ công việc hoặc nhằm không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh thì phải nằm trong phương án kinh doanh đã được phê duyệt hoặc được Ban giám đốc xem xét phê duyệt.

- Đối với các hợp đồng liên danh giữa MEEC cùng Bên thứ 3 thực hiện cho chủ đầu tư/khách hàng đã được ký kết/trúng thầu thì chỉ cần thực hiện làm Báo cáo đề xuất phê duyệt để thực hiện ký kết Hợp đồng với Bên liên danh căn cứ theo các nội dung mà hai bên đã thống nhất trong Thỏa thuận liên danh.

- Đối với các yêu cầu cung cấp, yêu cầu công việc đặc biệt mà dựa trên hoàn cảnh thực tế tại thời điểm đó, Tổ mua sắm không thể thực hiện theo trình tự các bước theo Quy chế mua sắm này thì phải có Báo cáo đề xuất cụ thể trình Ban giám đốc phê duyệt trước khi thực hiện.

5. Phát hành Thư mời chào giá

- Thực hiện: Bộ phận KH/Phòng/ Tổ DA/VPĐD
- Phê duyệt: Ban giám đốc
- Nội dung thư mời chào giá
 - Mua sắm phục vụ cho dự án theo hình thức chào hàng cạnh tranh: (Xem mẫu: MEEC-QMS-COM-PR02-F02 Thư mời chào giá)
- Khi Thư mời chào giá đã được phê duyệt, Bộ phận kế hoạch /Phòng/ Tổ DA/VPĐD/ sẽ gửi Thư mời chào giá cho các nhà thầu/ nhà cung cấp có thể gửi trực tiếp, fax, email...
- Thời gian yêu cầu nhà cung cấp chào giá không được sớm hơn 5 ngày làm việc (kể từ ngày gửi chào giá). Tùy theo độ phức tạp của đơn hàng, Bộ phận chủ trì sẽ đề xuất thời gian hợp lý và Ban giám đốc sẽ xem xét phê duyệt nhưng thời gian không ít hơn 2-3 ngày làm việc cho các hạng mục mua sắm giản đơn.

Đối với các trường hợp khẩn, rút ngắn thời gian chào giá phải có lý do chính đáng, phải có giải trình trong Kế hoạch mua sắm và được phê duyệt của Ban giám đốc trước khi thực hiện.

- Việc lập thư mời chào giá căn cứ chủ yếu vào Vendor List theo từng loại hình dịch vụ của Công ty đã phê duyệt. Việc lập thư mời chào giá cùng với Kế hoạch mua sắm trình Ban giám đốc để được phê duyệt.

6. Gửi Thư chào giá.

- Bộ phận chủ trì thực hiện soạn mẫu hướng dẫn nội dung chào giá theo mẫu: MEEC-QMS-COM-PR02-F09 Hướng dẫn gửi chào giá kèm vào thư chào giá để các nhà cung cấp, nhà thầu nắm rõ hướng dẫn cách chào giá để chào giá hợp lệ.
- Sau khi Thư mời chào giá đã được phê duyệt, Bộ phận Kế hoạch phụ trách thực hiện công tác gửi Thư chào giá cho các nhà thầu/nhà cung cấp theo Kế hoạch mua sắm đã được phê duyệt thông qua ba hình thức:

- Gửi bằng hình thức Chuyển phát nhanh đến Nhà thầu/nhà cung cấp

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH MUA SẮM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH		Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
			Lần ban hành: 01
			Ngày hiệu lực: 07/08/2024
			Số trang: 14/19

- Gửi email cho Nhà thầu/nhà cung cấp bằng email:

meec.procurement@meec.com.vn (có copy cho Lãnh đạo phòng/ tổ trưởng/ người thực hiện của Bộ phận chủ trì để nắm thông tin)

- Post Thư chào giá công khai lên mục: “Mua sắm” trên website chính thức (nếu có) của công ty để các Nhà thầu/nhà cung cấp ngoài kế hoạch có thể tham gia chào giá nếu đủ năng lực.

7. Tiếp nhận, đánh giá Thư chào giá

7.1. Tiếp nhận Thư chào giá

- Thực hiện: Bộ phận KH/Phòng/ Tổ DA/VPĐD (theo Kế hoạch mua sắm đã được phê duyệt)
- Phê duyệt: Trưởng/phụ trách Bộ phận chủ trì.
- Hình thức tiếp nhận thư:
 - Tiếp nhận thư bằng văn bản qua đường bưu điện.
 - Tiếp nhận thư từ nhà cung cấp gửi trực tiếp tại Văn thư MEEC.
 - Tiếp nhận bằng thư điện tử (có mật mã đối với các đơn hàng ≥ 50 triệu)
- Sau khi tiếp nhận các Thư chào giá gửi đúng hạn. Thực hiện như sau:
 - Đối với tiếp nhận thư bằng văn bản qua đường bưu điện/văn thư: Nhân viên bộ phận Kế hoạch tiếp nhận và lưu tại Thùng/tủ hồ sơ lưu chào giá tại Phòng KHSX.
 - Đối với tiếp nhận bằng thư điện tử: meec.procurement@meec.com.vn sẽ lưu tại máy tính độc lập tại phòng KHSX.

7.2. Mở Thư chào giá và đánh giá thư chào giá

Căn cứ theo thời gian quy định trên Kế hoạch mua sắm đã được phê duyệt, Bộ phận Kế hoạch sẽ thông báo cho các thành viên có liên quan thực hiện việc mở thư chào giá công khai tại Phòng Kế hoạch sản xuất.

- Nội dung xem mẫu (*MEEC-QMS-COM-PR03-F03 Biên bản tiếp nhận Thư chào giá*).
- Người đầu mối được phân công thực hiện Đánh giá Thư chào giá theo mẫu (*MEEC-QMS-COM-PR02-F04 Đánh giá Thư chào giá*)
- Các Hồ sơ chào giá/bảng chào giá là bản gốc hoặc bản scan màu theo qui định rõ ràng trong thư mời chào giá, có đóng dấu và chữ ký hợp pháp của Đơn vị chào giá. Đối với các đơn hàng ≥ 100 triệu trở lên yêu cầu chào giá bản gốc có dấu đỏ và chữ ký người đại diện hợp pháp, còn các đơn hàng < 100 triệu chào giá bản gốc hoặc bản scan màu gửi qua mail “meec.procurement@meec.com.vn” hoặc gửi trực tiếp tại văn phòng Công ty thời gian đóng thầu/chào giá theo dấu bưu điện, đơn vị được chọn bắt buộc phải có chào giá bản gốc.
- Đối với trường hợp đến thời gian mở chào giá mà có những gói mua sắm/đơn hàng có dưới 3 nhà nhà cung cấp/đơn vị chào giá thì không được mở chào giá. Tổ mua sắm căn cứ vào nhu cầu thực tế, tình hình cấp bách của gói mua sắm để làm báo cáo đề xuất/ Tờ trình đề trình phương án cho phép mở (dưới 3 nhà cung cấp) hay tiếp tục gia hạn, trình Ban giám đốc phê duyệt để có quyết định cuối cùng trước khi thực hiện. Tổ mua sắm lập báo cáo đề xuất/tờ trình này không quá 1 ngày làm việc kể từ thời gian mở thầu đã phê duyệt trong Kế

Ngày hiệu lực: 07/08/2024

hoạch mua sắm.

- Việc tiếp nhận, đánh giá lựa chọn nhà thầu không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày mở Thư chào giá. Đối với trường hợp cần đàm phán, làm rõ kỹ thuật thì Tổ mua sắm có báo cáo cụ thể với Ban giám đốc nhưng không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày mở Thư chào giá.
- Trình tự đánh giá như sau:
 - Bước 1: Đánh giá sơ bộ: Kiểm tra tính hợp lệ về tính pháp lý, sự đáp ứng về các điều kiện nêu trong Thư chào giá. (Tổ mở thầu theo kế hoạch đã phê duyệt)
 - Bước 2: Đánh giá về kỹ thuật: Để lựa chọn nhà thầu/ nhà cung cấp đáp ứng cơ bản yêu cầu của Thư chào giá (phụ trách kỹ thuật); Bộ phận chủ trì sẽ gửi các nội dung về kỹ thuật của Thư chào giá cho bộ phận đánh giá kỹ thuật.
 - *Phụ trách Kỹ thuật/TP/P.TP/TDA chịu trách nhiệm trước BGĐ, HĐQT và các cơ quan liên quan về sự chính xác, tính khách quan và trung thực của hồ sơ đánh giá kỹ thuật.*
 - Bước 3: Đánh giá về thương mại và tài chính: Xác định giá đánh giá trên cùng một mặt bằng đối với các Thư chào giá (phụ trách Thương mại).
 - *Phụ trách thương mại/TP/P.TP/TDA chịu trách nhiệm trước BGĐ, HĐQT và các cơ quan liên quan về sự chính xác, tính khách quan và trung thực của hồ sơ đánh giá thương mại do mình phụ trách.*

8. Báo cáo đề xuất lựa chọn Nhà thầu/ Nhà cung cấp để thương thảo/ đàm phán

Sau khi đánh giá kỹ thuật và đánh giá thương mại chào giá, Bộ phận chủ trì lập Báo cáo đề xuất trình BGĐ để lựa chọn ra Nhà thầu/ Nhà cung cấp có giá thấp nhất để thương thảo/ đàm phán trước khi ký kết hợp đồng.

9. Thương thảo/ đàm phán hợp đồng

- Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD
 - Phối hợp: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD
- Căn cứ vào Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu/ Nhà cung cấp, Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD mời nhà thầu/nhà cung cấp đến để đàm phán để ký kết hợp đồng.
- Tối thiểu phải có 2 nhân sự tham gia đàm phán, góp ý hoàn thiện hợp đồng: Gồm đại diện bộ phận Thương mại và bộ phận TCKT (đàm phán về điều kiện tạm ứng/thanh toán)
 - Đối với đơn hàng/Hợp đồng có giá trị dưới 100 triệu đồng: Bộ phận chủ trì có thể thương thảo với Nhà thầu/ Nhà cung cấp qua email.
 - Đối với các đơn hàng/hợp đồng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên: Bộ phận chủ trì thương thảo với Nhà thầu/ Nhà cung cấp bằng văn bản được ký bởi đại diện hai Bên. Nội dung (*Xem mẫu: MEEC-QMS-COM-PR02-F05 – Biên bản đàm phán*).
 - Bộ phận kỹ thuật/DA phải tham gia đàm phán cho gói thầu có tính chất phức tạp, cần kiểm tra làm rõ thêm với Nhà cung cấp trước khi ký Hợp đồng.
 - Đại diện Ban giám đốc sẽ tham gia đàm phán (nếu cần).

	QUY TRÌNH MUA SẴM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 16/19

10. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu/ nhà cung cấp:

- Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/VPĐD
- Phê duyệt: Ban giám đốc
- Phối hợp: Phòng/ Tổ DA/VPĐD
- Căn cứ vào Kết quả đàm phán với nhà thầu/nhà cung cấp, Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD trình đề xuất kết quả lựa chọn nhà thầu/nhà cung cấp lên Ban giám đốc xem xét phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng với Nhà thầu/nhà cung cấp. Nội dung báo cáo kết quả và Quyết định phê duyệt kết quả (*Xem mẫu: MEEC-QMS-COM-PR02-F06 Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu*).

11. Ký kết hợp đồng/ Đơn đặt hàng:

- Thực hiện: Tổ thực hiện đơn hàng/Phòng/ Tổ DA/ VPĐD
- Phê duyệt: Ban giám đốc
- Phối hợp: Phòng/ Tổ DA/VPĐD

Khi thương thảo và hoàn thiện thống nhất Hợp đồng, Phòng/ Tổ DA/VPĐD có trách nhiệm gửi bản dự thảo (draft) của Hợp đồng bằng email cho P.TCKT và P.KTSX/P.DVKH (hoặc phòng có liên quan) để xem xét đóng góp ý kiến hoàn thiện. Việc xem xét và đóng góp ý kiến

- Đối với đơn hàng/Hợp đồng có giá trị dưới 100 triệu đồng thì thời gian phản hồi không quá 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận email.
- Đối với các đơn hàng/hợp đồng có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên phải phản hồi chậm nhất trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận email.

Sau đó trình Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Công ty xem xét, ký kết hợp đồng với nhà thầu/ nhà cung cấp. (*Xem mẫu: MEEC-QMS-COM-PR02-F07 đơn đặt hàng; MEEC-QMS-COM-PR02-F08 Mẫu Hợp đồng*)

Việc thương thảo và ký kết hợp đồng không quá 03 ngày kể từ ngày Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

12. Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng/ giám sát thi công/ kiểm tra nghiệm thu/nhập kho

a. Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng/ kiểm tra nghiệm thu/nhập kho giao nhận vật tư

- Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/VPĐD/ Tổ vật tư/Bộ phận kế hoạch.
- Phê duyệt: Ban giám đốc
- Phối hợp: Phòng/ Tổ DA/VPĐD
- Sau khi hợp đồng hoặc đơn đặt hàng đã được hai bên ký kết, Phòng/ Tổ DA/VPĐD/Bộ phận kế hoạch chịu trách nhiệm kỹ thuật hoặc Phòng KTSX sẽ phối hợp theo dõi quá trình mua sắm, tiếp nhận, kiểm tra nghiệm thu trước khi cung cấp cho khách hàng hoặc nhập kho bàn giao cho bộ phận thi công (đối với vật tư cung cấp thương mại cho khách hàng và các dự án ngoài địa phận Quảng Ngãi thì không cần nhập kho mà giao nhận trực tiếp cho các nhân viên quản lý vật tư tại dự án/nhân viên do dự án phân công nhiệm vụ quản lý vật tư (nếu tại dự án chưa có nhân viên quản lý vật tư).
- Bộ phận chủ trì sẽ gửi mail thông báo giao hàng cho các bộ phận liên quan (Bộ phận kho và Bộ phận yêu cầu) trước 1-2 ngày để sắp xếp nhận hàng kèm theo các hồ sơ gồm Phiếu yêu cầu/ BCĐX, Hợp đồng/ Đơn đặt hàng có giá; các chứng chỉ, tài liệu được qui định

	QUY TRÌNH MUA SẴM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 17/19

trong Hợp đồng/ Đơn đặt hàng. Việc giao hàng được thực hiện 3 bên (Bộ phận chủ trì, Bộ phận kho và Đại diện Nhà cung cấp) để kiểm đếm và nghiệm thu hàng hóa, nếu phát hiện hàng hóa bị sai hoặc lỗi sẽ được xử lý với Nhà cung cấp ngay lúc giao nhận hàng.

- Trách nhiệm, nội dung, phương pháp kiểm tra, nghiệm thu vật tư, trang thiết bị mua vào được thực hiện bởi Bộ phận yêu cầu/ Bộ phận chuyên môn: Tuân theo Quy trình kiểm soát chất lượng (MEEC-QMS-TEC-PR01) hoặc Quy trình quản lý nhà thầu phụ (MEEC-QMS-CUS-PR01).
- Xử lý kết quả kiểm tra:
 - + Nếu vật tư, trang thiết bị qua kiểm tra đáp ứng các yêu cầu mua hàng đã đặt ra và các tiêu chuẩn chất lượng qui định, Tổ mua sắm đề xuất thực hiện việc nhận hàng làm thủ tục tiếp nhận vật tư, trang thiết bị với đại diện bên giao hàng bằng Biên bản giao nhận thiết bị (MEEC-QMS-CUS-PR01-F08) và Biên bản nghiệm thu vật tư thiết bị (MEEC-QMS-TEC-PR01-F03) để nhập kho. Thời gian nghiệm thu kết quả đạt/không đạt được phản hồi trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng.
 - + Trường hợp vật tư, thiết bị không đủ về số lượng, không đúng chất lượng, chủng loại và quy cách theo hợp đồng/đơn đặt hàng thì Bộ phận phụ trách kiểm tra chất lượng yêu cầu Bộ phận chủ trì sẽ không tiếp nhận vật tư, thiết bị và thông báo ngay bằng email/văn bản cho Bộ phận chủ trì. Bộ phận chủ trì có trách nhiệm yêu cầu nhà cung cấp thực hiện đúng, đầy đủ theo các yêu cầu như trong Hợp đồng/Đơn đặt hàng.

b. Giám sát thi công và nghiệm thu:

- Đối với hợp đồng thuê dịch vụ/ xây lắp: Phòng đầu mối/Tổ dự án/VP đại diện/... soạn thảo và đề xuất thành lập tổ giám sát hoặc phân công người có trình độ chuyên môn phù hợp với công việc của dự án/gói thầu để thực hiện giám sát quá trình thực hiện hợp đồng/đơn đặt hàng, thi công kiểm tra nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng theo Quy chế quản lý nhà thầu phụ (MEEC-QMS-CUS-PR01)

13. Quyết toán, Thanh lý Hợp đồng

- Thực hiện: Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD
- Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD chịu trách nhiệm nhận hóa đơn của Nhà cung cấp/ nhà thầu và các chứng từ thanh toán, kiểm tra, tập hợp toàn bộ chứng từ gốc có liên quan chuyển cho P.TCKT để tiến hành thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp/ nhà thầu.
- Phòng/ Tổ DA/ Chi nhánh/ VPĐD tiến hành thanh lý Hợp đồng theo quy định.

14. Đánh giá lại – Vào sổ theo dõi nhà cung cấp – Lưu hồ sơ (nếu có):

- Thực hiện: Phòng kế hoạch sản xuất, Bộ phận chủ trì, Phòng KTSX (lưu báo cáo BGĐ)
- Sau khi kết thúc hợp đồng, Phòng/ Tổ DA/VPĐD có trách nhiệm đánh giá lại nhà cung cấp để xem xét, đánh giá năng lực NCC sau quá trình cung cấp trang thiết bị, công cụ dụng cụ, dịch vụ...làm cơ sở và tạo nguồn dữ liệu cho việc cập nhật lại nhà cung cấp đảm bảo chất lượng hay không đảm bảo chất lượng nhằm phục vụ cho những lần mua sắm sau này (Xem mẫu: MEEC-QMS-COM-PR01 QT Đánh giá lựa chọn nhà cung cấp) và lưu trữ bản sao của toàn bộ các hồ sơ liên quan.

 MEEC Mechanical & Energy Engineering	QUY TRÌNH MUA SẮM VẬT TƯ, DỊCH VỤ PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH	Mã tài liệu: MEEC-QMS-COM-PR02
		Lần ban hành: 01
		Ngày hiệu lực: 07/08/2024
		Số trang: 18/19

5.3 Biểu mẫu áp dụng:

STT	Số biểu mẫu	Tên biểu mẫu	Ghi chú
1	MEEC-QMS-COM-PR02-F01A	Kế hoạch mua sắm/ thuê dịch vụ/ lựa chọn nhà thầu.	
2	MEEC-QMS-COM-PR02-F01B	Kế hoạch thực hiện dự kiến	
3	MEEC-QMS-COM-PR02-F02	Thư mời chào giá	
4	MEEC-QMS-COM-PR02-F03	Biên bản mở hồ sơ chào giá	
5	MEEC-QMS-COM-PR02-F04A/B	Đánh giá thư chào giá/Đánh giá kỹ thuật	
6	MEEC-QMS-COM-PR02-F05	Biên bản đàm phán	
7	MEEC-QMS-COM-PR02-F06	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	
8	MEEC-QMS-COM-PR02-F07	Đơn đặt hàng	
9	MEEC-QMS-COM-PR02-F08	Hợp đồng mẫu	
10	MEEC-QMS-ADM-WI01-F05	Quyết định thành lập Tổ mua sắm	
11	MEEC-QMS-COM-PR02-F09	Hướng dẫn gửi chào giá/báo giá	
12	MEEC-QMS-COM-PR02-F10	Danh mục kế hoạch mua sắm	

VI. LƯU HỒ SƠ

STT	Tên hồ sơ	Mã hiệu	Nơi lưu giữ	Phương pháp lưu	Thời gian lưu
1	Kế hoạch mua sắm/ thuê dịch vụ/ lựa chọn nhà thầu.	MEEC-QMS-COM-PR02-F01A	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
2	Kế hoạch thực hiện dự kiến	MEEC-QMS-COM-PR02-F01B	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
3	Thư mời chào giá	MEEC-QMS-COM-PR02-F02	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
4	Biên bản mở hồ sơ chào giá	MEEC-QMS-COM-PR02-F03	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm



**QUY TRÌNH MUA SẴM VẬT TƯ, DỊCH VỤ
PHỤC VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH**

Mã tài liệu:
MEEC-QMS-COM-PR02

Lần ban hành: 01

Ngày hiệu lực: 07/08/2024

Số trang: 19/19

5	Đánh giá thư chào giá	MEEC-QMS-COM-PR02-F04	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
6	Biên bản đàm phán	MEEC-QMS-COM-PR02-F05	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
7	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	MEEC-QMS-COM-PR02-F06	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
8	Đơn đặt hàng	MEEC-QMS-COM-PR02-F07	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
9	Hợp đồng mẫu	MEEC-QMS-COM-PR02-F08	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
10	Quyết định thành lập Tổ mua sắm	MEEC-QMS-ADM-WI01-F05	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
11	Hướng dẫn gửi chào giá/báo giá	MEEC-QMS-COM-PR02-F09	Phòng chức năng	Bản in/scan	5 năm
12	Danh mục kế hoạch mua sắm	MEEC-QMS-COM-PR02-F10	Phòng chức năng	Bản mềm	5 năm

Số: YCCC-AA/YY/BBB

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2024

PHIẾU ĐỀ XUẤT
NHU CẦU CUNG CẤP/BẢO DƯỠNG/ SỬA CHỮA
VẬT TƯ/DỊCH VỤ

Kính gửi:

Đề nghị phê duyệt:

☐ Mua mới

☐ Thuê

☐ Mượn

☐ Bảo dưỡng

☐ Sửa chữa

☐ Cấp phát

☐ Bình thường

☐ Khẩn

☐ Thượg khẩn

STT	Tên vật tư thiết bị/Chủng loại/xuất xứ	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Bộ phận yêu cầu		Bộ phận QLVT	
				Số lượng yêu cầu	Thời hạn cung cấp	Tồn kho	Số lượng đề xuất mua bổ sung
1							

Yêu cầu Chứng chỉ: (Nêu rõ từng loại Chứng chỉ, bản gốc hay bản sao, cấp bởi bên nào; Nếu là bản sao nêu rõ cơ quan xác nhận: Nhà sản xuất, Nhà cung cấp hay Bên thứ 3).

Dùng cho (Dự án, Phòng ban):

Giải trình như sau:

Trưởng bộ phận đề xuất

Người đề xuất

PHẦN XỬ LÝ					
Phê duyệt		Bộ phận chức năng			
		Trưởng Phòng/Bộ phận		Thủ kho	
<u>Duyệt:</u>		<u>Đề nghị:</u>		<u>Kiểm tra:</u>	
☐ Mua mới ☐ Thuê ☐ Mượn ☐ Sửa chữa ☐ Xuất kho ☐ Bình thường ☐ Khẩn ☐ Thượg khẩn ☐ Lập KH mua hàng hoá/ dịch vụ		☐ Mua mới ☐ Thuê ☐ Xuất kho ☐ Mượn ☐ Sửa chữa ☐ Khác:.....		☐ Tồn kho/ Có sẵn ☐ Không tồn kho/Không có sẵn 	
CHUYỂN TIẾP CÔNG VIỆC					
Chỉ đạo	Xử lý		Phối hợp		
☐ Giám đốc (Báo cáo) ☐ P.GD (Chỉ đạo)	☐ BKS NB ☐ HCNS ☐ TCKT ☐ TMHĐ ☐ T.MS	☐ KTSX ☐ DVKH ☐ KHSX ☐ T.HĐDV ☐ T.DA.....	☐ BKS NB ☐ HCNS ☐ TCKT ☐ TMHĐ ☐ T.MS	☐ KTSX ☐ DVKH ☐ KHSX ☐ T.HĐDV ☐ T.DA.....	

PHIẾU YÊU CẦU MƯỢN TRANG THIẾT BỊ/DỤNG CỤ LAO ĐỘNG

- Số yêu cầu: Ngày:/...../20..... ☐ Bình thường ☐ Khẩn
 Người yêu cầu: Bộ phận/Dự án: ☐ Thường khẩn
 Lý do yêu cầu:
 Số Hợp đồng / yêu cầu công việc:

Stt	Tên thiết bị/dụng cụ	Đvt	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật	Thời hạn yêu cầu	Thời hạn hoàn trả	Thủ kho			
							Tổng số lượng hiện có	Số lượng đang cấp phát sử dụng	Số lượng còn lại trong kho	Số lượng đề xuất mua/thuê
1					01/01/2022	01/12/2022				
2										
3										
4										
5										

Trưởng bộ phận đề xuất

Người đề xuất

PHẦN XỬ LÝ	
Phê duyệt	Bộ phận chức năng
	Trưởng Phòng/Bộ phận
	Thủ kho
Duyệt: ☐ Mua mới ☐ Thuê ☐ Mượn ☐ Sửa chữa ☐ Xuất kho ☐ Bình thường ☐ Khẩn ☐ Thượg khẩn ☐ Lập KH mua hàng hoá/dịch vụ ☐ Khác.....	
Kiểm tra: ☐ Tồn kho/ Có sẵn ☐ Không tồn kho/ Không có sẵn	
CHUYỂN TIẾP CÔNG VIỆC	
Chỉ đạo	Xử lý
☐ Giám đốc ☐ P. GD	Phối hợp ☐ BKS NB ☐ KTSX ☐ HCNS ☐ DVKH ☐ TCKT ☐ KHSX ☐ TMHĐ ☐ T.HĐDV ☐ T.MS ☐ T.HĐDV ☐ T.MS ☐ T.DA.....

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHÒNG BAN:

Số: AA/BB/CC/DD

Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

(V/v:.....)

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nội dung của đề xuất:
.....
.....

NGƯỜI ĐỀ XUẤT
(Ký tên)

PHÒNG (Tên đơn vị)
(Ký tên)

(Tên người đề xuất)

(Tên Lãnh đạo đơn vị)

PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM ĐỐC			
P.GĐ Phụ trách		GD Công ty	
CHỈ ĐẠO XỬ LÝ			
Xử lý		Phối hợp	
☐ BKS NB	☐ KTSX	☐ BKS NB	☐ KTSX
☐ HCNS	☐ DVKH	☐ HCNS	☐ DVKH
☐ TCKT	☐ KHSX	☐ TCKT	☐ KHSX
☐ TMHĐ	☐ T.HĐDV	☐ TMHĐ	☐ T.HĐDV
☐ T.MS	☐ T.DA.....	☐ T.MS	☐ T.DA.....

Ghi chú:

* Các chữ in nghiêng cần phải bổ sung các thông tin

AA: Tên viết tắt của các phòng qui định như sau:

- Phòng Hành chính Nhân sự : HCNS
- Ban kiểm soát nội bộ : BKS NB
- Phòng Kỹ thuật - Sản xuất : KTSX
- Phòng Thương mại hợp đồng : TMHĐ
- Phòng Tài chính Kế toán : TCKT
- Phòng Dịch vụ khách hàng : DVKH

BB: Tên viết tắt của người chuẩn bị đề xuất.

CC: Năm.

DD: Số thứ tự của đề xuất của đơn vị đó trong năm.

Không bắt buộc phải có chữ ký của Lãnh đạo đơn vị trong trường hợp đó là đề xuất cải tiến hoặc các đề xuất trực tiếp của chuyên viên. Việc xử lý các đề xuất chỉ có chữ ký của người đề xuất do Giám đốc quyết định.

Ngày hiệu lực: 07/08/2024

Lần sửa đổi: 00

Trang: 1/1

Số:/QĐ-CKNL

Quảng Ngãi, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

V/v:

“ ”

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng lượng chỉnh sửa lần 2 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/06/2024;
- Căn cứ Quy trình mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh số MEEC-QMS-COM-PR02 ngày /.../20....;
- Căn cứ vào yêu cầu công việc hoặc đơn hàng.....
- Xét đề nghị của Phòng/Ban/Tổ mua sắm....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Tổ mua sắm gói thầu: “.....”, danh sách các tổ như sau:

TT	Họ và tên	Phòng ban/Tổ DA	Chức danh Trong tổ
1			Tổ trưởng
2			PT KH mua sắm
3			

Điều 2:

- Nhiệm vụ của tổ mua sắm:
 - Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thực hiện;
 - Xây dựng kế hoạch mua sắm lựa chọn nhà cung cấp, bảng yêu cầu báo giá;
 - Tiếp nhận, mở chào giá theo đúng qui định;
 - Đánh giá Hồ sơ chào giá theo đúng quy định;
 - Báo cáo kết quả đánh giá Hồ sơ chào giá và danh sách xếp hạng cung cấp;
 - Thương thảo hợp đồng, kiểm tra nghiệm thu - nhập kho.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổ mua sắm và các Phòng TMHD, TCKT, DVKH, KTSX chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, P.TMHD, BKSNB



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ
KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHÒNG/CHI NHÁNH
Số:/KH -.....

Quảng Ngãi, ngày.....thángnăm 20.....

**KẾ HOẠCH MUA SẮM VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ/ THUÊ DỊCH VỤ/ LỰA
CHỌN NHÀ THẦU**

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

- Căn cứ Quy chế mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh số MEEC-QMS-COM-PR02 ngày /.../20....;

- Căn cứ vào Phiếu yêu cầu.../Báo cáo đề xuất..số....ngày / /20.... đã được phê duyệt.

Phòng/Tổ/Dự án: xin đề xuất kế hoạch mua sắm: như sau:

- Mã mua sắm: (Ví dụ: DV0001; MS0001(do P.KHSX lấy số))

1. Nội dung: Tên, số đơn hàng/hạng mục/vật tư thiết bị:

2. Hình thức mua sắm:

- Chào hàng cạnh tranh: ☐

- Chỉ định thầu: ☐

3. Hình thức gửi thư mời chào giá:

Email: ☐ Gửi thư : ☐ Website: ☐

4. Phòng/TDA/Chi nhánh thực hiện:

5. Thời gian tiến hành:

a. Thời điểm gửi Thư mời chào giá: Dự kiến ... giờ ... ngày ... tháng ... năm...

b. Thời điểm nhận HS chào giá: ... giờ ... ngày ... tháng ... năm...

c. Thời điểm mở HS chào giá: ... giờ ... ngày ... tháng ... năm...

d. Thành phần mở thư mời chào giá:

TT	Họ và tên	Phòng ban/Tổ DA	Chức danh Trong tổ	Ghi chú
1			Tổ trưởng	Bắt buộc
2			PT KH mua sắm	Bắt buộc
3				Nếu cần
4				Nếu cần

e. Thành phần tham gia đàm phán:

TT	Họ và tên	Phòng ban/Tổ DA	Chức danh Trong tổ	Ghi chú
1			PT. Thương mại	Bắt buộc
2			PT. Kế toán	Bắt buộc
3			PT. Kỹ thuật	Nếu cần
4			Ban giám đốc	Nếu cần

f. Thời điểm trình duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp (Dự kiến sau 3 ngày làm việc kể từ ngày mở Thư chào giá): / /20....

6. Danh sách các nhà thầu/ nhà cung cấp:

TT	Tên đơn vị	Địa chỉ	Vender list		Số điện thoại	Người liên hệ
			Có	Không		
1						
2						
3						
4						
5						

7. Kế hoạch thực hiện dự kiến: (Đính kèm là mẫu MEEC-QMS-COM-PR02-F01- Kế hoạch thực hiện dự kiến)**8. Giải trình (nếu có):**

Kính đề nghị Ban Giám đốc xem xét phê duyệt.

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI LẬP

Tr/PT PHÒNG ĐẦU MÓI

Tr/PT PHÒNG LIÊN QUAN

P.GĐ Chuyên Trách		Phê duyệt của Giám đốc	
CHUYỂN TIẾP CÔNG VĂN			
Chỉ đạo	Xử lý		Phối hợp
☐ Giám đốc (báo cáo) ☐ PGĐ (chỉ đạo thực hiện)	☐ BKS NB ☐ KTSX ☐ HCNS ☐ DVKH ☐ TCKT ☐ KHSX ☐ TMHĐ ☐ T.HĐDV ☐ T.MS ☐ T.DA.....		☐ BKS NB ☐ KTSX ☐ HCNS ☐ DVKH ☐ TCKT ☐ KHSX ☐ TMHĐ ☐ T.HĐDV ☐ T.MS ☐ T.DA.....

BẢNG DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
NỘI DUNG:.....
KÈM THEO KẾ HOẠCH MUA SẴM SỐ: NGÀY:

06/07/2022

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN	NGÀY BẮT ĐẦU	NGÀY KẾT THÚC	SỐ NGÀY THỰC HIỆN	PHỤ TRÁCH
1	Thực hiện soạn Thư chào giá	06/08/2022	06/08/2022	1	Nguyễn Văn A
2	Gửi Thư chào giá	06/08/2022	06/08/2022	1	Trần Thị B
3	Tiếp nhận và mở thư chào giá	06/13/2022	06/13/2022	1	Trần Thị B
4	Đánh giá kỹ thuật	06/14/2022	06/14/2022	1	Lê Văn C
5	Đánh giá thương mại	06/15/2022	06/15/2022	1	Nguyễn Văn A
6	Trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu	06/16/2022	06/16/2022	1	Nguyễn Văn A
7	Thương thảo hợp đồng với nhà cung cấp	06/17/2022	06/17/2022	1	Nguyễn Văn A
8	Gửi hợp đồng cho các phòng ban góp ý	06/17/2022	06/18/2022	2	Nguyễn Văn A
9	Hoàn thành và trình ký Hợp đồng	06/19/2022	06/19/2022	1	Nguyễn Văn A



**CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT
CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:/CKNL-...

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 20...

Vv/:

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: QUÝ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ khí và Năng Lượng (MEEC) có nhu cầu mua sắm vật tư để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, số lượng, yêu cầu kỹ thuật: (Hoặc attachment đính kèm)

STT	Tên vật tư	Quy cách /Mã hiệu	ĐVT	Số lượng	Thời gian yêu cầu cung cấp	Ghi chú
1						
2						

2. Điều kiện báo giá:

- Tên vật tư, chủng loại, đặc tính kỹ thuật, số lượng, tiến độ giao hàng, cung cấp.
- Xuất xứ hàng hóa (CO), chứng chỉ chất lượng (CQ)
- Giá đã bao gồm thuế VAT và bao gồm vận chuyển
- Địa điểm giao hàng: tại kho Công ty MEEC (Phân KCN Sài Gòn-Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
- Điều khoản thanh toán.
- Hiệu lực báo giá.

3. Thời gian và địa điểm nộp chào giá:

- Thời gian báo giá: Chậm nhất ...giờ....ngàytháng ... năm

(Đính kèm là hướng dẫn gửi chào giá, báo giá)

Công ty MEEC kính mời Quý Công ty tham gia chào giá cung cấp vật tư trên. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ để được làm rõ qua email: Meecompany@meeccompany.com hoặc số điện thoại..... (Mr.....). Hồ sơ chào giá gửi sau thời điểm báo giá trên sẽ không được xem xét.

Quý công ty sau khi nhận được thư mời chào giá, xin vui lòng xác nhận lại cho Công ty MEEC được biết.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: P. TMHD, BKSNB, VT

Số:/BB -.....

Quảng Ngãi, ngày.....thángnăm ...

BIÊN BẢN MỞ HS CHÀO GIÁ/HS ĐỀ XUẤT/ TIẾP NHẬN BÁO GIÁ

- Thời gian mở HS chào giá/tiếp nhận báo giá được bắt đầu vào lúc ____ [Ghi thời điểm] tại ____ [Ghi địa điểm].

- Thành phần tham gia mở HS chào giá:

STT	Họ và tên	Phòng ban	Chữ ký	Ghi chú
01	Nguyễn Văn A	KHĐT		Bắt buộc
02	Nguyễn Văn B			

- Hình thức mở HS chào giá:

+ Mở qua hộp thư : Meecompany@meec.com có:....đơn vị chào giá. Cụ thể

- Nhà thầu A
- Nhà thầu B

+ Mở bì thư bằng văn bản qua đường bưu điện/văn thư có: đơn vị chào giá. Cụ thể:

- Nhà thầu A
- Nhà thầu B

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG

I. Tên đơn hàng: ____ [Ghi tên gói thầu theo KHLCNT]

II. Mã dịch vụ: ...

III. Danh sách nhà thầu

1. Các nhà thầu nhận Thư mời chào giá từ bên gửi hồ sơ: ____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

2. Các nhà thầu nộp HS chào giá đến thời điểm quy định mở chào giá: ____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

3. Các nhà thầu nộp HS chào giá sau thời điểm quy định mở chào giá (nếu có): ____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

4. Các nhà thầu nộp HS chào giá không nằm trong Kế hoạch mua sắm phê duyệt (nếu có): ____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG BUỔI MỞ HS CHÀO GIÁ/ TIẾP NHẬN BÁO GIÁ

Stt	Các thông tin chủ yếu	Nhà thầu A	Nhà thầu B	Hình thức nộp
1.	Văn bản đề nghị rút HS chào giá/ HS đề xuất (nếu có)			

Stt	Các thông tin chủ yếu	Nhà thầu A	Nhà thầu B	Hình thức nộp
2.	Tình trạng niêm phong của HS chào giá/ HS đề xuất trước khi mở (nếu có)			
3.	Bản gốc HS chào giá/ HS đề xuất			
4.	Số lượng bản chụp HS chào giá/ HS đề xuất (nếu có)			
5.	Thời gian có hiệu lực của HS chào giá/ HS đề xuất (<i>ghi rõ thời gian có hiệu lực của HS chào giá/ HS đề xuất nêu trong đơn dự thầu</i>)			
6.	Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)			
7.	Giảm giá (nếu có)			
8.	Giá dự thầu sau giảm giá			
9.	Giá dự thầu trong bảng tổng hợp giá dự thầu			
10.	Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu			
11.	Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu			

Ý kiến của đại diện các bên tham dự buổi mở chào giá (nếu có).

C. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)

_____ [*Bên mời thầu điền các thông tin liên quan khác (nếu có)*].

Buổi mở HS chào giá/ tiếp nhận báo giá kết thúc vào: _____ [*Ghi thời điểm kết thúc*]

Chữ ký của đại diện Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự buổi mở HS chào giá/ tiếp nhận báo giá (nếu có):

BKSNB

PHÒNG ĐẦU MỐI

PHÒNG LIÊN QUAN

Số:/BB -.....

Quảng Ngãi, ngày.....thángnăm ...

BIÊN BẢN MỞ HS CHÀO GIÁ/HS ĐỀ XUẤT/ TIẾP NHẬN BÁO GIÁ

- Thời gian mở HS chào giá/tiếp nhận báo giá được bắt đầu vào lúc ____ [Ghi thời điểm] tại ____ [Ghi địa điểm].

- Thành phần tham gia mở HS chào giá:

STT	Họ và tên	Phòng ban	Chữ ký	Ghi chú
01	Nguyễn Văn A	KHĐT		Bắt buộc
02	Nguyễn Văn B			

- Hình thức mở HS chào giá:

+ Mở qua hộp thư : Meecompany@meec.com có:....đơn vị chào giá. Cụ thể

- Nhà thầu A
- Nhà thầu B

+ Mở bì thư bằng văn bản qua đường bưu điện/văn thư có: đơn vị chào giá. Cụ thể:

- Nhà thầu A
- Nhà thầu B

A. CÁC THÔNG TIN CHUNG

I. Tên đơn hàng: ____ [Ghi tên gói thầu theo KHLCNT]

II. Mã dịch vụ: ...

III. Danh sách nhà thầu

1. Các nhà thầu nhận Thư mời chào giá từ bên gửi hồ sơ: ____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

2. Các nhà thầu nộp HS chào giá đến thời điểm quy định mở chào giá: ____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

3. Các nhà thầu nộp HS chào giá sau thời điểm quy định mở chào giá (nếu có): ____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

4. Các nhà thầu nộp HS chào giá không nằm trong Kế hoạch mua sắm phê duyệt (nếu có): ____ [Ghi tên, địa chỉ các nhà thầu].

B. CÁC THÔNG TIN CHỦ YẾU TRONG BUỔI MỞ HS CHÀO GIÁ/ TIẾP NHẬN BÁO GIÁ

Stt	Các thông tin chủ yếu	Nhà thầu A	Nhà thầu B	Hình thức nộp
1.	Văn bản đề nghị rút HS chào giá/ HS đề xuất (nếu có)			

Stt	Các thông tin chủ yếu	Nhà thầu A	Nhà thầu B	Hình thức nộp
2.	Tình trạng niêm phong của HS chào giá/ HS đề xuất trước khi mở (nếu có)			
3.	Bản gốc HS chào giá/ HS đề xuất			
4.	Số lượng bản chụp HS chào giá/ HS đề xuất (nếu có)			
5.	Thời gian có hiệu lực của HS chào giá/ HS đề xuất (<i>ghi rõ thời gian có hiệu lực của HS chào giá/ HS đề xuất nêu trong đơn dự thầu</i>)			
6.	Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (chưa trừ giá trị giảm giá, nếu có)			
7.	Giảm giá (nếu có)			
8.	Giá dự thầu sau giảm giá			
9.	Giá dự thầu trong bảng tổng hợp giá dự thầu			
10.	Hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu			
11.	Thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong đơn dự thầu			

Ý kiến của đại diện các bên tham dự buổi mở chào giá (nếu có).

C. CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC (NẾU CÓ)

_____ [*Bên mời thầu điền các thông tin liên quan khác (nếu có)*].

Buổi mở HS chào giá/ tiếp nhận báo giá kết thúc vào: _____ [*Ghi thời điểm kết thúc*]

Chữ ký của đại diện Bên mời thầu và các nhà thầu tham dự buổi mở HS chào giá/ tiếp nhận báo giá (nếu có):

BKSNB

PHÒNG ĐẦU MỐI

PHÒNG LIÊN QUAN

ĐÁNH GIÁ THƯ CHÀO GIÁ**I. Khái quát về đơn hàng:**

- Nội dung đơn hàng:
- Hình thức thực hiện: *Chào giá cạnh tranh.*

II. Đánh giá chào giá:**1. Đánh giá sơ bộ:**

Tính đến thời điểm mở thầu, Phòngđã nhận được *Thư chào giá* của đơn vị tham gia trong số đơn vị đã được gửi *Thư mời chào giá*, cụ thể như sau:

TT	Tên Nhà thầu / Nhà cung cấp	Số lượng hồ sơ	Tình trạng

2. Đánh giá chi tiết:

2.1 Đánh giá về mặt kỹ thuật: xem đánh giá kỹ thuật như đính kèm

2.2 Đánh giá về mặt thương mại-tài chính

Sau khi xem xét..... chào giá nói trên, Phòng..... đánh giá như sau:

➤ Đánh giá về thương mại:

TT	Chi tiết	NCC A	NCC B
	Thời gian giao hàng		
	Địa điểm thực hiện		
	Điều kiện thanh toán		

- Sửa lỗi số học: Không
- Hiệu chỉnh sai lệch: Không
- Chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung: Không
- Đưa về một mặt bằng so sánh: không
- Đánh giá về tài chính:

TT	Chỉ tiêu			
1	Giá chào trọn gói chưa bao gồm VAT (VNĐ)			
2	Sửa lỗi			
3	Hiệu chỉnh			
4	Giá đánh giá chưa bao gồm thuế VAT (VNĐ)			
5	Xếp hạng			

3. Kết luận:

Căn cứ vào kết quả đánh giá kỹ thuật và bảng đánh giá về tài chính của các chào giá (như danh sách trên), Phòng/TDA/Chi nhánh/Tổ mua sắm nhận thấy Công ty:..... Là đơn vị có chào giá thấp nhất và đạt các yêu cầu về kỹ thuật.

Vì vậy, Bộ phận mua sắm kính đề nghị BGD xem xét phê duyệt chọn ký hợp đồng với công ty trên để phục vụ kinh doanh cho Công ty.

Quảng Ngãi, ngày tháng năm

THỰC HIỆN

TP/PT. BỘ PHẬN MUA SẮM

PHÒNG/TỔ DỰ ÁN

Số: .../BBĐP/MEEC-...

BIÊN BẢN ĐÀM PHÁN

Thời gian : Vào lúc ..., ngàytháng ... năm

Địa điểm : Tại văn phòng Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ Khí và Năng Lượng, địa chỉ:
Khu CN Sài Gòn - Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung : Đàm phán về việc ... ”

Thành phần tham gia:...

Bên mua (Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

- | | | |
|--------------|----------------|----------|
| 1. Ông | Chức vụ: | (ký tên) |
| 2. Ông | Chức vụ: | (ký tên) |
| 3. | | |

Bên bán (Bên B):

- | | | |
|--------------|----------------|----------|
| 1. Ông | Chức vụ: | (ký tên) |
| 2. | Chức vụ: | (ký tên) |

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

- Căn cứ

II. CHI TIẾT NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Hai bên cùng tiến hành lập biên bản để ghi nhận lại các nội dung đàm phán, thương thảo về việc “.....” với các nội dung sau:

STT	Nội dung đàm phán	Ý kiến Bên A	Ý kiến Bên B	Kết luận
1	Số lượng & chất lượng hàng hóa			
2	Thời gian giao hàng			
3	Địa điểm giao hàng			
4	Nhà cung cấp/ Xuất xứ			
5	Tài liệu, chứng chỉ			
6	Tổng giá trị chào hàng và giảm giá			
7	Thanh toán			
8	Bảo hành			
9	Phạt do vi phạm Hợp đồng			
10	Tài liệu kèm theo thông báo giao hàng			

Cuộc họp kết thúc vào lúc’ cùng ngày. Biên bản đàm phán làm cơ sở pháp lý để triển khai các bước tiếp theo.

Biên bản đàm phán được lập thành 02 (hai) bản chính, mỗi bên giữ 01 bản.

Các thành phần tham gia cuộc họp cùng ký tên thống nhất với các nội dung trên.

Đại diện Bên A

Đại diện Bên B

Quảng Ngãi, ngày.....thángnăm 20...

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “.....”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CƠ KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG

Căn cứ Quy chế mua sắm vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh số MEEC_QMS-COM-PR02 ngày /....../20....;

- Căn cứ Phiếu yêu cầu....../Báo cáo đề xuất số:.....ngày / /20.... về việc:.....;
- Căn cứ Kế hoạch mua sắm số ngày..... / /20.... về việc:.....;
- Căn cứ Kết quả đánh giá chào giá: Bao gồm đánh giá kỹ thuật và đánh giá thương mại ngày / /20....;
- Căn cứ vào kết quả đàm phán/Biên bản đàm phán ngày/.../202....;
- Căn cứ vào ý kiến thống nhất và đề xuất của Phòng/TDA/ Tổ mua sắm...

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: “.....” với nội dung chính như sau:

- Nhà thầu trúng thầu:,
- Giá trúng thầu: đồng (đã bao gồm VAT); (Bằng chữ:).
- Loại Hợp đồng:
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: ngày kể từ ngày ký Hợp đồng.

Điều 2: Tổ mua sắm/ dự án chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng ban có liên quan thống nhất và hoàn tất Hợp đồng, trình Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng theo đúng kế hoạch và các qui định hiện hành.

Điều 3: Tổ mua sắm/ dự án và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- BGD, BKSNB (để B/c);
- Như điều 3;
- Lưu VT,

ĐƠN ĐẶT HÀNG

(Về việc:)

Số: -20.../MEEC-...

Ngày đặt hàng: ... / ... /20....

BÊN MUA: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng - Địa chỉ: Khu CN Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Điện thoại: - Fax: - Mã số thuế: - Số tài khoản: - Tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương – CN Quảng Ngãi - Người đại diện: - Chức vụ:	BÊN BÁN: Công ty - Địa chỉ..... - Điện thoại: - Fax: - Mã số thuế: - Số tài khoản: - Tại Ngân hàng - Người đại diện: - Chức vụ:
---	---

- Căn cứ vào kết quả đánh giá chào giá số..... ngày.....
- Căn cứ vào QĐ/BCĐX sốngàyvề việc phê duyệt kế quả lựa chọn nhà cung cấp.

Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng xác nhận đơn hàng này và đề nghị Quý Công ty cung cấp các vật tư / hàng hóa với các điều khoản sau:

1. **Nội dung, đơn giá vật tư:** Như phụ lục 01 đính kèm
2. **Tổng giá trị đơn hàng:** VNĐ
3. **Thời gian giao hàng:** ngày kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng qua mail
4. **Địa điểm giao hàng:** Tại kho Công ty MEEC
5. **Chứng chỉ hàng hóa:** CO, CQ, giấy bảo hành
6. **Thanh toán:**
 - Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản.
 - Thời gian thanh toán: Bên mua sẽ thanh toán cho Bên bán 100% giá trị Đơn hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên mua nhận đầy đủ hàng hóa và hai Bên ký biên bản nghiệm thu hàng hóa, đồng thời Bên mua nhận được bộ chứng từ thanh toán hợp lệ của Bên bán bao gồm: Biên bản đề nghị thanh toán (bản gốc); Hóa đơn (bản gốc); Biên bản giao nhận và biên bản nghiệm thu có xác nhận của hai bên (bản gốc).
7. Đơn đặt hàng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản để làm cơ sở thực hiện.

BÊN MUA

BÊN BÁN

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG ĐƠN HÀNG
(Kèm theo Đơn đặt hàng số.....-20.../MEEC-....)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG

Số ...-20.../MHH/MEEC-...

Về việc

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày tháng năm 20.., tại văn phòng Khu CN Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

Bên A: Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Cơ Khí và Năng Lượng

Người đại diện : Ông Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ : Khu CN Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại : Fax:

Tài khoản số : tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi;

Mã số thuế :

Bên B:

Người đại diện : Ông Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ :

Điện thoại : Fax:

Tài khoản số : tại Ngân hàng

Mã số thuế :

Hai bên thỏa thuận ký kết Hợp đồng cung cấp hàng hóa với các nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi Hợp đồng

- 1.1 Phạm vi cung cấp hàng hoá theo danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật như Phụ lục 01 đính kèm.
- 1.2 Phụ lục 01 là một phần không tách rời của Hợp đồng này.

Điều 2: Chất lượng hàng hóa và bảo hành

- 2.1 Bên B bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo Hợp đồng là mới, chưa sử dụng, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn chế tạo. Ngoài ra, Bên B cũng phải bảo đảm rằng hàng hóa được cung cấp theo Hợp đồng sẽ không có các khuyết tật nảy sinh có thể dẫn đến những bất lợi trong quá trình sử dụng bình thường của hàng hóa.
- 2.2 Thời hạn bảo hành: 12 tháng kể từ ngày ký Biên bản nghiệm thu hàng hóa.
- 2.3 Bên B có trách nhiệm bảo hành những sản phẩm hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất theo điều kiện của nhà sản xuất cho Bên A trong thời hạn bảo hành.

- 2.4 Trong thời hạn bảo hành, nếu phát hiện thấy bất kỳ một khuyết tật hoặc chất lượng hàng không đảm bảo như qui định của Hợp đồng, Bên A có quyền yêu cầu Bên B tham gia vào việc kiểm tra, giám định lại chất lượng hàng hóa. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Bên A, Bên B phải gửi thông báo kế hoạch thực hiện nghĩa vụ Bảo hành cho bên A để xem xét và thống nhất, và cử đại diện có chức năng tham gia vào việc kiểm tra, xác định. Trong trường hợp hai Bên không thống nhất ý kiến sẽ mời Tổ chức giám định độc lập tham gia. Biên bản giám định chất lượng hàng hóa do Tổ chức giám định độc lập cấp là cơ sở pháp lý để Bên A khiếu nại Bên B. Nếu trường hợp Tổ chức giám định độc lập phát hiện hàng có khuyết tật mà không do lỗi của Bên A thì Bên B sẽ phải trả toàn bộ chi phí giám định này và thay thế hàng hóa.
- 2.5 Nếu Bên B không khắc phục được các khiếm khuyết, hư hỏng hoặc không thay thế kịp thời hàng hóa (hoặc một phần hàng hóa) trong khoảng thời gian mười lăm (15) ngày làm việc, Bên A sẽ tự khắc phục sửa chữa hoặc thay mới bằng nhân lực và chi phí của mình hoặc thông qua Bên thứ ba. Trong trường hợp này, Bên B chịu trách nhiệm hoàn trả cho Bên A toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế này căn cứ theo các chứng từ hợp lệ mà Bên A cung cấp.
- 2.6 Bên B sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành nếu hư hỏng là do lỗi của người sử dụng của Bên A gây ra.

Điều 3: Hình thức Hợp đồng, Đơn giá, Thuế

- 3.1 Hình thức Hợp đồng: Trọn gói, bao gồm tất cả các loại chi phí cần thiết, các loại thuế, phí/lệ phí để Bên B thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm theo qui định của Hợp đồng này.
- 3.2 Đơn giá chi tiết của Hợp đồng được qui định trong Phụ lục 01 của Hợp đồng.
- 3.3 Trừ khi có thỏa thuận khác giữa Bên A và Bên B giá trị Hợp đồng nêu trên sẽ cố định trong suốt thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.

Điều 4: Thời gian thực hiện Hợp đồng

- 4.1 Thời hạn giao hàng: Bên B giao hàng cho Bên A trong vòngngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 5: Bảo đảm thực hiện Hợp đồng (không áp dụng)

Điều 6: Địa điểm giao hàng, phương thức giao hàng và chứng từ hàng hóa

- 6.1 Địa điểm giao hàng: Tại kho vật tư của Bên A tại Khu CN Sài Gòn – Dung Quất, xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
- 6.2 Bên B phải thông báo bằng văn bản/ mail cho Bên A ít nhất 02 (hai) ngày trước ngày chính thức giao hàng.
- 6.3 Phương thức giao nhận hàng hóa: Việc giao nhận hàng hóa đầu Bên nào Bên đó chịu lên/ xuống hàng.
- 6.4 Hồ sơ kèm theo khi giao hàng gồm:
- Biên bản bàn giao hàng hóa
 - Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (bản gốc/sao y);
 - Chứng chỉ chất lượng hàng hóa (bản gốc/sao y);
 - Giấy bảo hành (bản gốc/sao y).

- 6.5 Bên A có quyền từ chối nhận hàng nếu hàng được giao không đảm bảo chất lượng, số lượng và yêu cầu kỹ thuật đã được quy định trong Hợp đồng này.
- 6.6 Sau khi hoàn tất việc giao hàng, đại diện của hai bên sẽ ký vào Biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa. Số lượng, chủng loại và tình trạng hàng hoá được ghi rõ tại Biên bản này.
- 6.7 Hàng hóa giao theo Hợp đồng này sẽ được đóng trong bao bì thích hợp theo tiêu chuẩn hàng xuất khẩu (nếu là hàng nhập khẩu) phù hợp với điều kiện và phương thức vận tải, bảo đảm cho hàng hóa không bị hư hại, ăn mòn trong quá trình vận chuyển và thuận tiện cho bốc xếp, bốc dỡ.
- 6.8 Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng hóa bị mất mát, hư hỏng do thiếu sót trong việc đóng gói và vận chuyển hàng hóa.

Điều 7: Thanh toán

- 7.1 Hình thức thanh toán: 100% bằng chuyển khoản vào số tài khoản của Bên B và được quy định tại hợp đồng này.

- 7.2 Thanh toán:

7.2.1: Tạm ứng: Bên A sẽ tạm ứng 30% giá trị của hợp đồng trong vòng 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và Bên A nhận bảo lãnh tạm ứng tương ứng với toàn bộ số tiền tạm ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (nếu có).

7.2.2: Thanh toán giá trị còn lại: Bên A sẽ thanh toán 70% giá trị còn lại của hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hàng hóa và nhận được bộ chứng từ đầy đủ và hợp lệ của Bên B. Hồ sơ thanh toán gồm:

- Công văn đề nghị thanh toán của Bên B
- Hóa đơn GTGT theo qui định do Bên B phát hành (liên 2);
- Biên bản nghiệm thu (theo mẫu Bên A);
- Giấy bảo hành hàng hóa của Bên B (bản gốc);
- Chứng chỉ xuất xứ hàng hóa (bản gốc hoặc bản sao);
- Chứng chỉ chất lượng hàng hóa (bản gốc hoặc bản sao);



Điều 8: Phạt vi phạm Hợp đồng

Bên B bị phạt trong các trường hợp sau:

- 8.1 Bên B giao hàng chậm, không đúng thời hạn quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này thì Bên B phải nộp phạt với tỷ lệ (giá trị phạt không bao gồm thuế VAT của hàng hóa), cụ thể như sau:
- Mức phạt chậm: 1% giá trị hàng hoá giao chậm/tuần. Mức phạt tối đa: 8% giá trị Hợp đồng
- 8.2 Bên B đơn phương hủy Hợp đồng sau khi Hợp đồng đã có hiệu lực sẽ bị phạt 8% giá trị Hợp đồng và bị thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận... Khi xảy ra trường hợp bất khả kháng, Bên B phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Bên A về sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 7 ngày kể từ ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, trong vòng 30 ngày kể từ ngày xảy ra bất khả kháng Bên B phải chuyển cho Bên A giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức có thẩm quyền hoặc phòng thương mại tại nước sở tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng. Trừ khi có ý kiến của Bên A bằng văn bản, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ Hợp đồng của mình theo hoàn

cảnh thực tế cho phép và phải tìm mọi biện pháp hợp lý để thực hiện các phần việc không bị ảnh hưởng của trường hợp bất khả kháng.

- 8.3 Việc giao hàng bị muộn hơn 02 tháng so với thời gian quy định tại Điều 4 của Hợp đồng, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng. Trong trường hợp này, ngoài việc phạt vi phạm Hợp đồng, Bên A có quyền hủy Hợp đồng này sau khi có thông báo bằng văn bản gửi đến bên B.

Bên A bị phạt trong trường hợp sau:

- 8.4 Bên A thanh toán chậm, không đúng thời hạn quy định tại Điều 7 của Hợp đồng này thì Bên A phải nộp phạt với tỷ lệ (giá trị phạt không bao gồm thuế VAT của hàng hóa). Mức phạt cụ thể như sau:
- Mức phạt chậm: 0,5% giá trị hợp đồng bị thanh toán chậm/tuần. Mức phạt tối đa: 8% giá trị Hợp đồng bị vi phạm

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của các bên

9.1 Quyền và nghĩa vụ của Bên A

- Tiếp nhận, kiểm tra hàng hóa so với qui định trong Hợp đồng ngay sau khi nhận hàng, trường hợp phát hiện hàng không đúng chủng loại, quy cách và chất lượng thì lập biên bản yêu cầu Bên B đổi hàng phù hợp hoặc từ chối nhận hàng.
- Phạt Bên B trong trường hợp Bên B vi phạm theo các nội dung qui định trong Hợp đồng đã ký.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho Bên B theo qui định của Hợp đồng đã ký. Nếu sau 15 ngày lịch kể từ ngày hết hạn thanh toán mà Bên A không thanh toán cho Bên B thì Bên A ngoài việc thanh toán toàn bộ giá trị Hợp đồng phải chịu thêm phần lãi suất không kỳ hạn cho các khoản thanh toán quá hạn theo công bố của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.

9.2 Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- Nhận các khoản thanh toán từ Bên A theo đúng các nội dung mà hai bên đã thỏa thuận theo qui định của Hợp đồng đã ký.
- Yêu cầu Bên A trả tiền lãi cho các khoản thanh toán quá hạn, lãi suất áp dụng là lãi suất không kỳ hạn của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm thanh toán.
- Cung cấp hàng hóa phải đảm bảo: Đủ số lượng yêu cầu; Đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo qui định của Hợp đồng; Cung cấp hàng hóa đúng thời hạn và địa điểm.
- Đảm bảo về tính hợp pháp của quyền sở hữu và việc chuyển giao quyền sở hữu đối với hàng hóa giao cho Bên A; và phải đảm bảo quyền sở hữu của Bên A đối với hàng hóa đã bán không bị tranh chấp bởi các bên thứ ba.
- Nộp đầy đủ các khoản thuế, phí theo qui định hiện hành đối với Bên B trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.
- Lập hồ sơ thanh toán đầy đủ theo qui định của Hợp đồng và sử dụng tiền tạm ứng đúng mục đích.
- Bố trí nhân sự kỹ thuật hướng dẫn vận hành máy móc, thiết bị, dụng cụ tại kho Bên A (theo sự thỏa thuận hai Bên)

Điều 10: Giải quyết tranh chấp

- 10.1 Bất kỳ sự tranh chấp nào phát sinh từ Hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương lượng giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hiểu biết lẫn nhau.
- 10.2 Các tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này, nếu hai bên không tự giải quyết được thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, các bên sẽ đệ trình vấn đề lên Trọng tài thương mại để xử lý tranh chấp theo các quy tắc trọng tài hoặc/và Tòa án Nhân dân ở tỉnh Quảng Ngãi để xử lý tranh chấp theo các quy tắc tố tụng của Tòa án này. Phán quyết của tòa án là quyết định cuối cùng và có tính chất bắt buộc với các bên.

11. Bảo mật hợp đồng

- 11.1 Nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên A, Bên B không được tiết lộ nội dung của Hợp đồng cũng như các thông tin do Bên A hoặc đại diện của Bên A cung cấp cho bất cứ ai không phải là người có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng. Việc Bên B cung cấp các thông tin cho người có liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng được thực hiện theo chế độ bảo mật và trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện Hợp đồng.
- 11.2 Nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A, Bên B không được lợi dụng bất cứ thông tin hoặc tài liệu nào nêu trong Khoản 11.1 Mục này vào mục đích khác trừ khi vì mục đích thực hiện Hợp đồng.

Các tài liệu nêu tại Khoản 11.1 Mục này thuộc quyền sở hữu của Bên A. Khi Bên A có yêu cầu, Bên B phải trả lại cho Bên A các tài liệu này (bao gồm cả các bản chụp) sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ theo Hợp đồng.

Điều 12: Điều khoản chung

- 12.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 12.2 Hợp đồng hết hiệu lực theo thỏa thuận của các Bên, hoặc sau khi các Bên đã hoàn thành toàn bộ các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng hoặc các trường hợp chấm dứt Hợp đồng khác quy định tại các điều khoản của Hợp đồng. Để tránh hiểu nhầm, các trách nhiệm của Bên B đối với hàng hóa, các dịch vụ bảo hành và các vấn đề khác có liên quan đến hàng hóa được bán theo Hợp Đồng này sẽ vẫn duy trì đầy đủ hiệu lực ngay cả sau khi Hợp đồng này bị chấm dứt.
- 12.3 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của Hợp đồng này, bất kỳ sự thay đổi hay bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Hợp đồng này đều phải được chấp thuận bằng văn bản và có chữ ký của đại diện có thẩm quyền của cả hai Bên.
- 12.4 Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của bên còn lại.
- 12.5 Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản tiếng Việt, các bản đều có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC HÀNG HOÁ, ĐƠN GIÁ VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo Hợp đồng số -20.../HĐ/MEEC-..... ngày / /20....)

